K.br.70/24

U IME CRNE GORE

OSNOVNI SUD U BARU, sudija Tamara Spasojević, sa zapisničarom Anom Stanišić, u krivičnom predmetu okrivljenog S. I. zbog produženog krivičnog djela - krađa iz čl. 239 st. 1 u vezi čl. 49 Krivičnog zakonika Crne Gore, po optužnom predlogu Osnovnog državnog tužilaštva u Baru Kt.br.94/24 od 22.04.2024.godine, nakon održanog glavnog javnog pretresa dana 05.06.2024.godine u prisustvu zastupnika optužbe savjetnika u Osnovnom državnom tužilaštvu D. Š., okrivljenog S. I. i branioca okrivljenog po službenoj dužnosti B. R., advokata iz B., po zamjeničkom punomoćju M. R., advokata iz B., dana 06.06.2024. godine donio je i javno objavio,

P R E S U D U

Okrivljeni,

S. I., JMB ...., od oca A. i majke A., rodjene H., rodjen 03.05.1958. godine u B., sa prebivalištem u B., S., naselje H. N., državljanin Crne Gore, neoženjen, bez djece, završio osnovnu školu, govori crnogorskim jezikom, nezaposlen, lošeg imovnog stanja, osuđivan i to presudom Osnovnog suda u Baru K.br.152/23 od 16.10.2023.godine, zbog produženog krivičnog djela - krađa iz čl. 239 st. 1 u vezi čl.49 KZ CG na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci, presudom Osnovnog suda u Beranama K.br.12/01 od 21.01.2021.godine, na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine; presudom Osnovnog suda u Rožajama K br. 424/98 od 28.01.1998. godine, zbog krivičnog djela iz čl.153 st.1 tač.1 KZ RCG (teška kradja), na kaznu zatvora u trajanju od 90 (devedeset) dana; pravosnažnom presudom Osnovnog suda u Baru K.br.227/98 od 14.12.1998. godine, zbog krivičnog djela iz čl.153 st.1 tač.1 KZ RCG (teška kradja), na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca; presudom Osnovnog suda u Beranama K.br.399/98 od 30.10.1998.godine, zbog krivičnog djela iz čl.145 st.1 tač.1 KZ CG (teška kradja), na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 2 (dva) mjeseca; pravosnažnom presudom Osnovnog suda u Beranama K.br.286/95 od 17.11.1995.godine, zbog krivičnog djela iz čl.153 st.1 tač.1 KZ RCG (teška kradja) i krivičnog djela iz čl.46 st.2 KZ RCG, na

jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 90 (devedeset) dana; presudom Osnovnog suda u Ivangradu K br. 251/88 od 31.01.1989. godine, zbog krivičnog djela iz čl.153 st. 1 tač.1 KZ RCG (kradja), na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine; presudom Okružnog suda u Bijelom Polju K.br.57/88 od 05.12.1988.godine, zbog krivičnog djela iz čl.158 st. 1 KZ RCG (pljačka), na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine; presudom Osnovnog suda u Beranama K.br.21/88 od 21.10.1988.godine, zbog krivičnog djela iz čl.152 st.1 KZ RCG (kradja), na kaznu zatvora u trajanju od 120 (stodvadeset) dana; presudom Opštinskog suda u Subotici K.br.264/83 od 27.11.1986.godine, zbog krivičnog djela iz čl.128 st. 1 tač. 1 KZ RS (kradja), na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci; presudom Općinskog kaznenog suda u Zagrebu KO br.2723/81 od 25.09.1984.godine, zbog krivičnog djela iz čl.130 st.1 KZ (kradja), na kaznu zatvora u trajanju od 9 (devet) mjeseci; pravosnažnom presudom Opštinskog suda u Kranju K.br.187/82 od 19.10.1982.godine, zbog krivičnog djela iz čl.166 st.1 tač.1 KZ (velika kradja), na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci; presudom Općinskog kaznenog suda u Zagrebu Ko.br.1606/81 od 03.09.1981.godine, zbog krivičnog djela iz čl.130 st.1 KZ (kradja), na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 20 (dvadeset) dana; presudom Opštinskog suda u Kranju Ks.br.37/81 od 19.02.1981.godine, zbog krivičnog djela iz čl.171 st.5 KZ (prevara), na novčanu kaznu; presudom Opštinskog suda u Rijeci K.br.1498/80-11 od 13.01.1981.godine, zbog krivičnog djela iz čl.130 st.1 KZ (kradja), na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci; presudom Osnovnog suda u Ljubljani IV K.br.982/79 od 17.08.1979.godine, zbog krivičnog djela iz čl.165 st.1 KZ (kradja), na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 2 (dva) mjeseca; presudom Opštinskog suda u Kranju K.br.46/79-19 od 01.03.1979.godine, zbog krivičnog djela iz čl.171 KZ (prevara), na novčanu kaznu i presudom Temeljnog suda u Ljubljani K.br.132/79 od 24.01.1979.godine, zbog krivičnog djela iz čl.166 st.1 tač.1 KZ (teška kradja), na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

KRIV JE

Zato što je:

1. U toku noći 22/23.02.2024.godine u ul. J. S. br. 6, u B., Opština B., svjestan svog djela i htio njegovo izvršenje, iako je znao da je isto zabranjeno, u namjeri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist veću od 150,00 eura, oduzeo tuđu pokretnu stvar - jedno biciklo marke „Capriolo", zelene boje, vlasništvo oštećenog A. A., u vrijednosti od 250,00 eura, na način što je zazvonio na interfon i kada mu je neko otvorio ulazna vrata, ušao je i oduzeo navedeno biciklo, čime je pribavio protivpravnu imovinsku korist u navedenom iznosu:

2.Dana 26.03.2024.godine, tokom noći u ul. J. S. br. 6, u B., Opština B., svjestan svog djela i htio njegovo izvršenje, iako je znao da je isto zabranjeno, u namjeri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist veću od 150,00 eura, pokušao da oduzme tuđu pokretnu stvar - jedno biciklo marke „Capriolo", crno-crvene boje, vlasništvo oštećenog D. M., na način što je zazvonio na interfon i kada mu je neko otvorio ulazna vrata, ušao je i sa biciklom krenuo da izađe iz zgrade, ali je primijećen od strane A.A., nakon čega je biciklo ostavio u hodniku i udaljio se u nepoznatom pravcu;

-čime je izvršio produženo krivično djelo - kradja iz čl.239. st.1. u vezi čl. 49 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Pa sud okrivljenog primjenom čl. 2, 4, 5, 13, 15, 32, 36, 42 i 51 Krivičnog Zakonika Crne Gore i čl. 226, 229 i 374 Zakonika o krivičnom postupku

O S U Đ U J E

Na kaznu zatvora u trajanju od 7 (sedam) mjeseci, u koju kaznu mu se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od dana 26.03.2024.godine u 02,40 časova pa nadalje.

Na osnovu čl.239 st.2 ZKP-a obavezuje se okrivljeni da oštećenom A. A. na ime postavljenog imovinsko pravnog zahtjeva isplati iznos od 250,00 eura, u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Okrivljeni je dužan da plati troškove krivičnog postupka u iznosu od 60,50 eura, kao i na osnovu sudskog paušala iznos od 30,00 eura, a roku od 15 dana od dana pravosnažnosti, pod prijetnjom izvršenja, dok će se o troškovima branioca po službenoj dužnosti advokata M. R. odlučiti posebnim rješenjem.

O b r a z l o ž e n j e

Optužnim predlogom Osnovnog državnog tužioca u Baru Kt.br.91/24 od 22.04.2024.godine koji je izmijenjen na glavnom pretresu dana 05.06.2024.godine na način kao u izreci presude, stavljeno je na teret okrivljenom S. I. izvršenje produženog krivičnog djela - krađa iz čl. 239 st.1 u vezi čl. 49 Krivičnog zakonika Crne Gore. U završnoj riječi zastupnik optužbe je predložio da sud okrivljenog oglasi krivim i osudi po zakonu.

Okrivljeni je u svojoj odbrani naveo da je dana 22.02.2024.godine izašao iz UIKS-a gdje je boravio zadnjih šest mjeseci zbog krivičnog djela krađa. Tog dana je došao u Bar i u večernjim časovima, poslije ponoći bio je ispred jedne zgrade i u ulazu od iste vidio je biciklo koje nije bilo vezano, nego samo naslonjeno uz zid. Zazvonio je na interfon kako bi mu neko od stanara otvorio vrata da uđe u ulaz od zgrade kako bi otuđio biciklo. Kada je zazvonio na interfon neko mu je otvorio ulazna vrata, ušao je u ulaz prišao biciklu, to biciklo je bilo zelene boje i bilo je prislonjeno uz zid, uzeo ga je, a zatim otišao na autobusku stanicu i prvim autobusom je otišao u Budvu. Navedeno biciklo je u Budvi za iznos od 20,00 eura prodao nekom licu romske nacionalnosti. Svo vrijeme je boravio u Budvi a dana 25.03.2024.godine iz Budve je došao u Bar. U Bar je stigao oko 19,00 časova. Kada je došao u Bar bio je po gradu i u par ugostiteljskih objekata. Negdje oko 01,00 čas otišao je do zgrade, a to je ona ista zgrada gdje je prethodno otuđio ono prvo biciklo, pored ulaza od te zgrade nalazi se UO „B. p.", ušao je u ulaz od te zgrade na isti način kao i prvi put, a opet u namjeri da otuđi biciklo, ali u momentu kada je krenuo sa biciklom ka izlazu od zgrade čuo je da mu neko kaže „Stani, ostavi to biciklo". Ne sjeća se koje tačno boje je bilo to biciklo, ali je isto odmah ostavio i udaljio se od zgrade. Primjetio je da ga neko muško lice prati, a zatim je odveden u stanicu policije.

Branilac okrivljenog je u završnoj riječi naveo da predlaže da sud uzme u obzir odbranu okrivljenog, olakšavajuće okolnosti i da okrivljenom izrekne neku od alternativnih kazni jer smatra da će se na taj način postići generalna i specijalna prevencija. Okrivljeni je u završnoj riječi prihvatio završnu riječ svog branioca.

U dokaznom postupku sud je na saglasan predlog stranaka pročitao iskaz svjedoka oštećenih A. A. i D. M., na saglasan predlog stranaka pročitan je nalaz i mišljenje vještaka ekonomske struke N. D., izvod iz Kaznene evidencije na ime okrivljenog Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava KE br. 150/24 od 29.04.2024.godine i izvršen je uvid u presudu Osnovnog suda u Baru K.br. 152/23 od 16.10.2023.godine.

Iz iskaza svjedoka oštećenog A. A. datog na zapisniku o saslušanju pred ODT iz Bara od 17.04.2024.godine utvrđeno je da živi u B. na adresi J. S. br. 6, na prvom spratu. Ulaz od njegove zgrade je obezbijeđen interfonom i vrata su uvijek zaključana. U prizemlju zgrade, kod ulaza on i komšije često drže bicikla. U toku noći 22/23.02.2024.godine u njegovom ulazu u prizemlju zgrade, u neposrednoj blizini ulaznih vrata ostavio je svoje biciklo naslonjeno uz zid. Biciklo nije bilo ni sa čim privezano, već samo naslonjeno na zid, ali je ulaz od zgrade bio zaključan. Sjutradan ujutru, tj. 23.02.2024.godine, primijetio je da nema njegovog bicikla, da ga je neko otuđio. Tada nije prijavljivao taj dogadjaj policiji. U sklopu zgrade imaju video nadzor pa je isti sačuvao u mobilnom telefonu i proslijedio policijskom službeniku. Njegovo biciklo je marke „Capriolo" zelene boje, sa više brzina i sa prednjim amortizerima. Kupio ga je prošle godine za iznos od oko 320,00 eura u radnji „Capriolo" u Baru. Nema račun od bicikla, nije ga sačuvao. Tokom noći 25/26.03.2024.godine, oko 01,20 časova, na interfon od njegovog stana pozvonilo je neko lice i reklo mu „Otvori, K. D. je", to mu je bilo sumnjivo jer zna da u ulazu ne živi niko pod tim imenom i prezimenom. Odmah se spustio u prizemlje zgrade i u tom trenutku je vidio jednog starijeg muškarca, a kojeg je odmah prepoznao da je isti onaj koga je vidio na snimku video nadzora kako krade njegovo biciklo, a to veče je pokušao da odveze jedno bicikio iz ulaza, a koje je vlasništvo komšije D. M., vidio je kako on to biciklo gura ka vratima. Kada ga je čovjek čuo i vidio ostavio je biciklo i izašao je iz ulaza zgrade. Nakon toga on je išao za tim licem pješke a u isto vrijeme i pozvao policiju. Nakon nekih 100 metara stigla je policija i sustigla ovo lice koje je pokušalo da otuđi biciklo. Pridružio se krivičnom gonjenju i postavio imovinsko pravni zahtjev, čiju visinu nije precizirao.

Iz iskaza svjedoka oštećenog D. M. datog na zapisniku o saslušanju pred ODT iz Bara od 12.04.2024.godine utvrđeno je da živi na adresi J. S. br. 6 u zgradi gdje je ulaz od zgrade obezbijeđen interfonom i vrata su uvijek zaključana. Ista se otvaraju pomoću interfona ili ključa. U ulazu od zgrade on i komšije drže bicikla. Negdje krajem februara mjeseca ove godine saznao je od svog komšije A. A. da mu je neko tokom noći otuđio bicikl, da je vidio na kameri da je izvršilac jedna starija muška osoba i da se na snimku vidi kako ulazi u ulaz od zgrade i uzima bicikl. Dana 26.03.2024.godine, pozvala ga je policija i saopštila mu da je neko lice pokušalo da otuđi njegovo biciklo, da je u pitanju isto lice koje je komšiji A. A. oduzelo biciklo. Naveo je da kada je izlazio iz svoje zgrade, vidio je da biciklo nije na istom mjestu gdje ga je ostavio, već je pomjereno bliže izlazu. Biciklo je marke Capriolo crvene boje, biciklo je novo, kupljeno je prije ovog događaja možda 10 dana u radnji Capriolo koja se nalazi kod željezničke stanice u Baru, kupljen je za iznos od 270,00 eura. Tom prilikom nije zaključao katancem biciklo već je isto samo prislonio uz zid. Nije se pridružio krivičnom gonjenju protiv okrivljenog i nije postavio imovinsko pravni zahtjev.

Iz nalaza i mišljenja vještaka ekonomsko - finansijske struke D. N. utvrđeno je da je vrijednost jednog bicikla marke "Capriolo" zelene boje sa više brzina i sa prednjim amortizerima iznosi 250,00 eura.

Iz izvoda iz registra kaznenih evidencija Ministarstva pravde izdat na ime okrivljenog od 29.04.2024.godine, utvrđeno je da je isti osuđivan i to presudom Osnovnog suda u Baru K br. 152/23 od 16.10.2023.godine, zbog produženog krivičnog djela - krađa iz čl. 239 st. 1 u vezi čl. 49 KZ CG na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci, presudom Osnovnog suda u Beranama K.br.12/01 od 21.01.2021.godine, na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine; presudom Osnovnog suda u Rožajama K br. 424/98 od 28.01.1998. godine, zbog krivičnog djela iz čl.153 st.1 tač.1 KZ RCG (teška kradja), na kaznu zatvora u trajanju od 90 (devedeset) dana; pravosnažnom presudom Osnovnog suda u Baru K.br.227/98 od 14.12.1998. godine, zbog krivičnog djela iz čl.153 st.1 tač.1 KZ RCG (teška kradja), na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca; presudom Osnovnog suda u Beranama K.br.399/98 od 30.10.1998.godine, zbog krivičnog djela iz čl.145 st.1 tač.1 KZ CG (teška kradja), na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 2 (dva) mjeseca; pravosnažnom presudom Osnovnog suda u Beranama K.br.286/95 od 17.11.1995.godine, zbog krivičnog djela iz čl.153 st.1 tač.1 KZ RCG (teška kradja) i krivičnog djela iz čl.46 st.2 KZ RCG, na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 90 (devedeset) dana; presudom Osnovnog suda u Ivangradu K br. 251/88 od 31.01.1989. godine, zbog krivičnog djela iz čl.153 st. 1 tač.1 KZ RCG (kradja), na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine; presudom Okružnog suda u Bijelom Polju K.br.57/88 od 05.12.1988.godine, zbog krivičnog djela iz čl.158 st. 1 KZ RCG (pljačka), na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine; presudom Osnovnog suda u Beranama K.br.21/88 od 21.10.1988.godine, zbog krivičnog djela iz čl.152 st.1 KZ RCG (kradja), na kaznu zatvora u trajanju od 120 (stodvadeset) dana; presudom Opštinskog suda u Subotici K.br.264/83 od 27.11.1986.godine, zbog krivičnog djela iz čl.128 st. 1 tač. 1 KZ RS (kradja), na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci; presudom Općinskog kaznenog suda u Zagrebu KO br.2723/81 od 25.09.1984.godine, zbog krivičnog djela iz čl.130 st.1 KZ (kradja), na kaznu zatvora u trajanju od 9 (devet) mjeseci; pravosnažnom presudom Opštinskog suda u Kranju K.br.187/82 od 19.10.1982.godine, zbog krivičnog djela iz čl.166 st.1 tač.1 KZ (velika kradja), na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci; presudom Općinskog kaznenog suda u Zagrebu Ko.br.1606/81 od 03.09.1981.godine, zbog krivičnog djela iz čl.130 st.1 KZ (kradja), na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 20 (dvadeset) dana; presudom Opštinskog suda u Kranju Ks.br.37/81 od 19.02.1981.godine, zbog krivičnog djela iz čl.171 st.5 KZ (prevara), na novčanu kaznu; presudom Opštinskog suda u Rijeci K.br.1498/80-11 od 13.01.1981.godine, zbog krivičnog djela iz čl.130 st.1 KZ (kradja), na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci; presudom Osnovnog suda u Ljubljani IV K.br.982/79 od 17.08.1979.godine, zbog krivičnog djela iz čl.165 st.1 KZ (kradja), na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 2 (dva) mjeseca; presudom Opštinskog suda u Kranju K.br.46/79-19 od 01.03.1979.godine, zbog krivičnog djela iz čl.171 KZ (prevara), na novčanu kaznu i presudom Temeljnog suda u Ljubljani K.br.132/79 od 24.01.1979.godine, zbog krivičnog djela iz čl.166 st.1 tač.1 KZ (teška kradja), na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

Uvidom u presudu Osnovnog suda u Baru K.br. 152/23 od 16.10.2023.godine utvrđeno je da je ista postala pravosnažna dana 08.04.2024.godine i da je navedenom presudom okivljeni osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci, zbog produženog krivičnog djela - krađa iz čl. 239 st. 1 u vezi čl.49 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Ocjenom dokaza izvedenih na glavnom pretresu, svakog pojedinačno i u međusobnoj povezanosti, na nesumnjiv način je utvrđeno da je okrivljeni S. I. izvršio produženo krivično djelo krađa iz čl.239 st.1 u vezi čl.49 Krivičnog zakonika Crne Gore, na način predstavljen u izreci presude.

Okrivljeni je u svojoj odbrani priznao izvršenje krivičnog djela, navodeći da je dana 22.02.2024.godine izašao iz UIKS-a gdje je boravio zadnjih šest mjeseci zbog krivičnog djela krađa i istog dana je došao u Bar i u večernjim časovima, poslije ponoći bio je ispred jedne zgrade i u ulazu od iste vidio je biciklo koje nije

bilo vezano, nego samo naslonjeno uz zid, pa je pozvonio na interfon kako bi mu neko od stanara otvorio vrata da uđe u ulaz od zgrade kako bi otuđio biciklo. Kada je ušao u ulaz, prišao je biciklu, koje je bilo zelene boje i prislonjeno uz zid, uzeo ga je, a zatim otišao na autobusku stanicu i prvim autobusom je otišao u Budvu. Navedeno biciklo je u Budvi za iznos od 20,00 eura prodao nekom licu romske nacionalnosti. Svo vrijeme je boravio u Budvi a dana 25.03.2024.godine iz Budve je došao u Bar i negdje oko 01,00 čas otišao je do zgrade, a to je ona ista zgrada gdje je prethodno otuđio ono prvo biciklo, pored ulaza od te zgrade nalazi se UO „B.p.", ušao je u ulaz od te zgrade na isti način kao i prvi put, a opet u namjeri da otuđi biciklo, ali u momentu kada je krenuo sa biciklom ka izlazu od zgrade čuo je da mu neko kaže „Stani, ostavi to biciklo". Ne sjeća se koje tačno boje je bilo to biciklo, ali je isto odmah ostavio i udaljio se od zgrade. Primjetio je da ga neko muško lice prati, a zatim je odveden u stanicu policije.

Priznanje okrivljenog sud je cijenio kao jasno i detaljno, a isto je potvrđeno i jasnim i detaljnim iskazom svjedoka oštećenih A. A. i D. M., na čije iskaze nije bilo primjedbi iz kog razloga im je sud poklonio punu vjeru. Svjedok A. A. je detaljno opisao da je ulaz od njegove zgrade obezbijeđen interfonom i vrata su uvijek zaključana, da u prizemlju zgrade, kod ulaza on i komšije često drže bicikla. U toku noći 22/23.02.2024.godine u njegovom ulazu u prizemlju zgrade, u neposrednoj blizini ulaznih vrata ostavio je svoje biciklo naslonjeno uz zid, isto nije bilo ni sa čim privezano, već samo naslonjeno na zid. Sjutradan ujutru, tj. 23.02.2024.godine, primijetio je da nema njegovog bicikla, da ga je neko otuđio i tada nije prijavljivao taj dogadjaj policiji, a u sklopu zgrade imaju video nadzor pa je isti sačuvao u mobilnom telefonu i proslijedio policijskom službeniku. Njegovo biciklo je marke „Capriolo" zelene boje, sa više brzina i sa prednjim amortizerima, isto je kupio 2023.godine za iznos od oko 320,00 eura u radnji „Capriolo" u Baru. Dalje je naveo da je tokom noći 25/26.03.2024.godine, oko 01,20 časova, na interfon od njegovog stana pozvonilo neko lice i reklo mu „Otvori, K. D. je", njemu je to bilo sumnjivo jer zna da u ulazu ne živi niko pod tim imenom i prezimenom, pa se odmah spustio u prizemlje zgrade i u tom trenutku je vidio jednog starijeg muškarca, a kojeg je odmah prepoznao da je isti onaj koga je vidio na snimku video nadzora kako krade njegovo biciklo, a to veče je pokušao da odveze jedno bicikio iz ulaza, a koje je vlasništvo komšije D. M., vidio je kako on to biciklo gura ka vratima. Kada ga je čovjek čuo i vidio ostavio je biciklo i izašao je iz ulaza zgrade. Nakon toga on je išao za tim licem pješke a u isto vrijeme i pozvao policiju. Nakon nekih 100 metara stigla je policija i sustigla ovo lice koje je pokušalo da otuđi biciklo. Iz iskaza svjedoka oštećenog D. M. datog na zapisniku o saslušanju pred ODT iz Bara od 12.04.2024.godine utvrđeno je da živi na adresi J. S. br. 6 u zgradi gdje je ulaz od zgrade obezbijeđen interfonom i vrata su uvijek zaključana, da se ista otvaraju pomoću interfona ili ključa, a u ulazu od zgrade on i komšije drže bicikla. Negdje krajem februara mjeseca ove godine saznao je od svog komšije A.A.da mu je neko tokom noći otuđio bicikl, da je vidio na kameri da je izvršilac jedna starija muška osoba i da se na snimku vidi kako ulazi u ulaz od zgrade i uzima bicikl. Dana 26.03.2024.godine, pozvala ga je policija i saopštila mu da je neko lice pokušalo da otuđi njegovo biciklo, da je u pitanju isto lice koje je komšiji A. A. oduzelo biciklo. Naveo je da kada je izlazio iz svoje zgrade, vidio je da biciklo nije na istom mjestu gdje ga je ostavio, već je pomjereno bliže izlazu. Biciklo je marke Capriolo crvene boje, biciklo je novo, kupljeno je prije ovog događaja možda 10 dana u radnji Capriolo koja se nalazi kod željezničke stanice u Baru, kupljen je za iznos od 270,00 eura. Tom prilikom nije zaključao katancem biciklo već je isto samo prislonio uz zid. Vrijednost bicikla je utvrđena stručnim i detaljnim nalazom i mišljenjem vještaka ekonomsko-finansijske struke D.N., na koji nije bilo primjedbi, te mu je sud poklonio punu vjeru, a iz kog je utvrđeno da vrijednost bicikla marke "Capriolo" zelene boje sa više brzina i sa prednjim amortizerima iznosi 250,00 eura.

Okrivljeni je krivično djelo izvršio sa direktnim umišljajem, jer je bio svjestan da oduzima tuđe pokretne stvari, a utvrđena je i njegova namjera da prisvajanjem tuđe pokretne stvari pribavi sebi protivpravnu imovinsku korist u iznosu preko 150,00 eura, pri čemu je krivično djelo pod tačkom 2, učinjeno na štetu D. M., ostalo u pokušaju, jer je okrivljeni, kada su mu otvorena ulazna vrata od zgrade, ušao i sa biciklom krenuo da izađe iz zgrade, ali je primijećen od strane A.A., nakon čega je biciklo ostavio u hodniku i udaljio

se u nepoznatom pravcu. Pravno kvalifikujući činjenično stanje sud je našao da su se u radnjama optuženog stekli svi elementi bića produženog krivičnog djela krađa iz čl.239 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore u vezi čl.49 Krivičnog zakonika Crne Gore. Sud je prihvatio pravnu kvalifikaciju produženog krivičnog djela jer u radnjama optuženog ima više istih ili istovrsnih krivičnih djela učinjenih u vremenskoj povezanosti, a koja predstavljaju cjelinu, u konkretnom slučaju, zbog jedinstva mjesta izvršenja djela, kao i jedinstvenog umišljaja.

Kako je svjedok oštećeni A.A. postavio imovinsko pravni zahtjev čiju visinu nije prezicirao, a kako je sud iz nalaza vještaka finansijske struke D. N. utvrdio da vrijednost bicikla marke "Capriolo" zelene boje sa više brzina i sa prednjim amortizerima iznosi 250,00 eura, sud je na osnovu čl.239 st.2 ZKP-a obavezao okrivljenog da na ime postavljenog imovinsko pravnog zahtjeva oštećenom isplati iznos od 250,00 eura u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Prilikom odlučivanja o krivičnoj sankciji sud je imao u vidu sve olakšavajuće i otežavajuće okolnosti iz čl.42 Krivičnog zakonika Crne Gore. Od olakšavajućih okolnosti sud je cijenio imovinske prilike okrivljenog jer je lošeg imovnog stanja, priznanje krivičnog djela čime je olakšao vođenje krivičnog postupka i činjenicu da se oštećeni D. M. nije pridružio krivičnom gonjenju i nije postavio imovinsko pravni zahtjev. Od otežavajućih okolnosti sud je cijenio njegovu raniju osuđivanost koja je bliže navedena u izvodu iz KE iz kog se utvrđuje da se radi o specijalnom povratniku koji je više puta pravosnažno osuđivan zbog izvršenja krivičnih djela protiv imovine. Imajući u vidu navedene olakšavajuće okolnosti i otežavajuću okolnost u vidu ranije osuđivanosti, sud je okrivljenog osudio na kaznu zatvora u trajanju od sedam mjeseci. Izrečena kazna zatvora po ocjeni suda odgovara težini izvršenog krivičnog djela i krivičnoj odgovornosti okrivljenog i predstavlja mjeru koja je neophodna da bi se postigla svrha kažnjavanja iz čl.32 Krivičnog zakonika Crne Gore u okviru opšte svrhe propisivanja izricanja krivičnih sankcija iz čl.4 st.2 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Na osnovu člana 51 KZ CG okrivljenom je u izrečenu kaznu zatvora u trajanju od 7 (sedam) mjeseci, uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od dana 26.03.2024.godine u 02,40 časova pa nadalje.

Odluka o troškovima postupka zasniva se na odredbi čl.226 i čl.229 ZKP-a po kojim odredbama je okrivljeni dužan da plati ovom sudu iznos od 60,50 eura i to na ime troškova za rad vještaka ekonomsko-finansijske struke D. N., kao i na osnovu sudskog paušala iznos od 30,00 eura koji paušal je odmjeren shodno složenosti i trajanju postupka i ocjeni imovinskih prilika okrivljenog u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja, dok će se o troškovima branioca po službenoj dužnosti M. R., advokata iz B. odlučiti posebnim rješenjem.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u izreci presude.

OSNOVNI SUD U BARU

Dana, 06.06.2024.godine

ZAPISNIČAR S U D I J A

Ana Stanišić Tamara Spasojević

PRAVNA POUKA: Protiv ove presude može se izjaviti žalba Višem sudu u Podgorici u roku od 8 dana od dana prijema pismenog otpravka. Žalba se predaje ovom sudu u dva primjerka.

Dn-a

- ODT iz Bara,

- okrivljenom u UIKS Podgorica

- braniocu advokatu M. R.

- u spise.

Nakon pravosnažnosti

- oštećenom A. A..